

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

3522/2563

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

นางสาว ว.

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 166, มาตรา 181

ป.วิ.อ. มาตรา 166 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ถ้าโจทก์ไม่มาตามกำหนดนัดให้ศาล ยกฟ้องเสีย คำว่า "กำหนดนัด" ตามบทบัญญัติดังกล่าว หมายถึงกำหนดนัดไต่สวน มูลฟ้องหรือกำหนดนัดตรวจพยานหลักฐาน หรือกำหนดนัดพิจารณาซึ่งเป็นหน้าที่ ของโจทก์จะต้องมาดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อศาลตามที่กฎหมายกำหนด การที่ จำเลยแถลงขอนาคดีเข้าสู่ศูนย์ไต่สวน และศาลชั้นต้นอนุญาตและมีหนังสือแจ้งผู้ เสียหายมาศาลเพื่อไต่สวน วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 9 นาฬิกา เป็นการนัด ผู้เสียหายและจำเลยมาไต่สวนได้เกี่ยวข้องกับโจทก์ แม้จะเป็นวันเดียวกับที่ศาล กำหนดนัดพร้อมเพื่อสอบคำให้การ/คุ้มครองสิทธิ/ตรวจพยานหลักฐาน/ไต่สวน แต่ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอีกว่าหากจำเลยให้การปฏิเสธให้ผู้พิพากษาประจำศูนย์กำหนดวัน นัดตรวจพยานหลักฐานและประชุมคดี และแจ้งคู่ความ แสดงว่าในการนัดตรวจ พยานหลักฐานนั้น ศาลชั้นต้นจะต้องกำหนดวันนัดและแจ้งให้คู่ความทราบอีกชั้น หนึ่ง ดังนั้นการที่โจทก์ไม่มาศาลในวันนัดพร้อมเพื่อไต่สวน ซึ่งมีใช้วันนัดตรวจ พยานหลักฐานและวันนัดพิจารณา จึงไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 166 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 181 ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ให้ ยกฟ้องโจทก์ เพราะโจทก์ไม่มาศาลตามกำหนดนัดตาม ป.วิ.อ. มาตรา 166 วรรค หนึ่ง แล้วดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อมา จึงไม่ชอบ

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352 และให้จำเลยคืนรถจักรยานยนต์ พร้อมกุญแจรถจักรยานยนต์ หรือ ชดใช้ราคาทรัพย์สินที่ยังไม่ได้คืนเป็นเงิน 144,516.06 บาท แก่บริษัทอยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลิส จำกัด (มหาชน) ผู้เสียหาย ศาลชั้นต้นมีคำสั่งประทับฟ้อง นัด สอบคำให้การจำเลย วันที่ 12 มิถุนายน 2562 จำเลยให้การปฏิเสธ และปรากฏตาม รายงานกระบวนการพิจารณาท้ายคำให้การว่า จำเลยแถลงต้องการทนายความและขอ นำ คดีเข้าสู่ศูนย์ไกล่เกลี่ย ศาลชั้นต้นสั่งให้มีหนังสือแจ้งผู้เสียหายมาศาลเพื่อไกล่เกลี่ยวัน ที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 9 นาฬิกา นัดพร้อมเพื่อสอบคำให้การ/คุ้มครองสิทธิ/ ตรวจพยานหลักฐาน/ไกล่เกลี่ยในวันเวลาดังกล่าว ให้จำเลยพบทนายความก่อนถึง วันนัด หากจำเลยให้การปฏิเสธให้ผู้พิพากษาประจำศูนย์กำหนดวันนัดตรวจพยาน หลักฐานและประชุมคดี และแจ้งให้คู่ความ ทนายความปฏิบัติตามคำสั่งศาลในการ ประชุมคดีและตรวจพยานหลักฐานด้วย ถึงวันนัดจำเลยและทนายจำเลยมาศาล โจทก์ทราบนัดแล้วไม่มา ศาลชั้นต้นรอโจทก์จนถึงเวลา 11.10 นาฬิกา แล้วมีคำสั่ง ยกฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 166 วรรคหนึ่ง โจทก์ ยื่นคำร้องขอให้ยกคดีขึ้นพิจารณาใหม่

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกคำสั่งของศาลชั้นต้นที่ยกฟ้องโจทก์ ให้ย้อน ลำนวนไปให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาพิพากษาตามรูปคดีต่อไป

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ว่า ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำสั่งศาลชั้นต้นที่ให้ยกฟ้องโจทก์ และย้อนสำนวนไปให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาพิพากษาตามรูปคดีต่อไปชอบหรือไม่ เห็นว่า ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 166 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ถ้าโจทก์ไม่มาตามกำหนดนัด ให้ศาลยกฟ้องเสีย คำว่า "กำหนดนัด" ตามบทบัญญัติดังกล่าว หมายถึง กำหนดนัดไต่สวนมูลฟ้องหรือกำหนดนัดตรวจพยานหลักฐานหรือกำหนดนัดพิจารณา ซึ่งเป็นหน้าที่ของโจทก์ที่จะต้องมาดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อศาลตามที่กฎหมายกำหนด ข้อเท็จจริงได้ความว่า ภายหลังศาลชั้นต้นประทับฟ้องและจำเลยยื่นคำให้การปฏิเสธแล้ว จำเลยแถลงขอนาคดีเข้าสู่ศูนย์ไต่เกลี่ย ศาลชั้นต้นอนุญาตและให้มีหนังสือแจ้งผู้เสียหายมาศาลเพื่อไต่เกลี่ยในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 9 นาฬิกา ทั้งต่อมานิติกรชำนาญการพิเศษของศาลชั้นต้นมีหนังสือเชิญผู้รับมอบอำนาจของผู้เสียหายมาไต่เกลี่ยกับจำเลย ณ ห้องประชุมไต่เกลี่ย ชั้น 2 ในวันเวลาดังกล่าวเพื่อยุติคดีตามที่ศาลชั้นต้นกำหนด จึงเป็นการนัดผู้เสียหายและจำเลยมาไต่เกลี่ยซึ่งมิได้เกี่ยวข้องกับโจทก์ การที่ศาลชั้นต้นบันทึกรายงานกระบวนการพิจารณาว่า นัดพร้อมเพื่อสอบคำให้การ/คุ้มครองสิทธิ/ตรวจพยานหลักฐาน/ไต่เกลี่ยในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 9 นาฬิกา หากจำเลยให้การปฏิเสธให้ผู้พิพากษาประจำศูนย์กำหนดวันนัดตรวจพยานหลักฐานและประชุมคดี และแจ้งให้คู่ความทนายความปฏิบัติตามคำสั่งศาลในการประชุมคดีและตรวจพยานหลักฐานด้วย แสดงว่าในการนัดตรวจพยานหลักฐานนั้น ศาลชั้นต้นจะต้องกำหนดวันนัดและแจ้งให้คู่ความทราบอีกชั้นหนึ่ง ดังนั้น การที่โจทก์ไม่มาศาลในวันนัดพร้อมเพื่อไต่เกลี่ย ซึ่งมีวันนัดตรวจพยานหลักฐานหรือนัดพิจารณา จึงไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 166 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 181 ที่ศาลชั้นต้นจะยกฟ้องโจทก์เสียได้ ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม

2562 ให้ยกฟ้องเพราะโจทก์ไม่มาศาลตามกำหนดนัด โดยอาศัยบทบัญญัติแห่ง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 166 วรรคหนึ่ง แล้วดำเนินกระบวนการ
พิจารณาต่อมาหลังจากมีคำสั่งดังกล่าวจึงไม่ชอบ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำสั่งศาล
ชั้นต้นที่ให้ยกฟ้องโจทก์ และให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาพิพากษาตามรูป
คดีต่อไปนั้นชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้นพิพากษายืน

(อารีย์ เตชะหรรฐจิตร-เกียรติพงศ์ อมาตยกุล-อรรณพ วิฑูรากร)

ศาลแขวงบางบอน - นายรุ่งโรจน์ ไวยปัญญา

ศาลอุทธรณ์ - นายประพาฬ อนมาน

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ